

89

En el mismo día de su
 argamiento, expedi-
 lera copia certifica-
 de este documento a-
 or de Azure-
 elopment, Inc. DOY--

[Handwritten signature]
 Notario

----- ESCRITURA NÚMERO DOCE (12) -----

----- RECTIFICACIÓN DE CABIDA Y COMPRAVENTA -----

---En San Juan, Puerto Rico, a los veintiún (21) días del mes de
 noviembre de dos mil tres (2003).-----

----- ANTE MI -----

---HERNANDO A. RIVERA DÍAZ, Abogado y Notario Público en y para
 el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con residencia y vecindad en
 Guaynabo, Puerto Rico y estudio abierto en la Avenida Ponce de León
 cuatrocientos dieciséis (416), Edificio Union Plaza, Oficina mil
 doscientos (1200), Hatc Rey, San Juan, Puerto Rico.-----

----- COMPARECEN -----

---DE LA PRIMERA PARTE: LIRIO MARIA PIRALLO RIVERA, (seguro
 social número 583-80-9637) mayor de edad, casada con Diego Pagán
 Gutiérrez, cuyo matrimonio se rige por capitulaciones matrimoniales
 constituidas conforme a la escritura número cuatro (4) otorgada el
 veintioís (22) de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho (1988),
 ante el notario público Hernando A. Rivera Díaz, Contador Público
 Autorizado, y vec na de Guaynabo, Puerto Rico; SUCESIÓN JOSE
 LUIS PIRALLO LOPEZ compuesta por compuesta por Hilda Nadal
 (Seguro Social Número 580-50-4953) mayor de edad, soltera,
 propietaria y vecina de Nueva York, Nueva York, por Frank Hunter
 (Seguro Social número 056-38-3804) mayor de edad, soltero,
 propietario y residente de Brooklyn, Nueva York, y por Fred Volpe
 (Seguro Social Número 207-24-9938) mayor de edad, soltero,
 propietario y vecino de Brigantine, New Jersey, todos representados
 por su apoderada, Mariela Pérez Torres, mayor de edad, soltera,
 abogada y vec na de Guaynabo, Puerto Rico, conforme a las escrituras
 de Protocolización de Poder Otorgado en los Estado Unidos: número
 Ochenta y Unc (81), otorgada en San Juan, Puerto Rico, el día seis (6)



90

de octubre de dos mil tres (2003), ante el notario Manuel E. Sarmiento, inscrita bajo el número mil sesenta y cuatro guión cuatrocientos nueve (1064-409) del Registro de Poderes; número Ochenta (80), otorgada en San Juan, Puerto Rico, el día seis (6) de octubre de dos mil tres (2003), ante el notario Manuel E. Sarmiento, inscrita bajo el número mil sesenta y cuatro guión cuatrocientos ocho (1064-408) del Registro de Poderes; y número Setenta y Ocho (78), otorgada en San Juan, Puerto Rico, el día seis (6) de octubre de dos mil tres (2003), ante el notario Manuel E. Sarmiento, inscrita bajo el número mil sesenta y cuatro guión cuatrocientos seis (1064-406) del Registro de Poderes ("Sucesión JL Pirallo López"); LUIS RAFAEL PIRALLO PAGAN (social número 584-49-7150) y su esposa, PRISCILA HERNANDEZ FERNANDEZ (seguro social 584-53-4678), mayores de edad, casados entre si, el ejecutivo, ella propietaria, y vecinos de Mayagüez, Puerto Rico; MARIA DEL PILAR PIRALLO PAGAN, también conocida como María del Pilar Pirallo y como Madel Pirallo (seguro social número 583-15-4610), mayor de edad, soltera, propietaria, y vecina de Mayagüez, Puerto Rico; CARLOS DAVID PIRALLO RIVERA (seguro social número 584-13-4809), mayor de edad, casado con Milagros Socorro Rosario Maldonado, cuyo matrimonio se rige por capitulaciones matrimoniales constituidas conforme la escritura número seis (6), otorgada en San Juan, Puerto Rico, el día diecinueve (19) de diciembre de mil novecientos noventa y uno (1991), ante la notario Ada Linda González del Rosario, ejecutivo, y vecino de San Juan, Puerto Rico; GINETTE MARIE PIRALLO PAGAN (seguro social número 583-70-2403), mayor de edad, soltera, patóloga del habla, y vecina de Bay Harbor Island, Florida, representada por su apoderada, doña María del Pilar Pirallo Pagán, de las circunstancias personales antes indicadas, conforme a la escritura de Poder General número ciento cuarenta y seis (146), otorgada en Mayagüez, Puerto Rico, el día diez (10) de septiembre de mil novecientos noventa (1990), ante el notario Eugenio



91

A. Cabanillas Galiano, inscrita bajo el número seiscientos veinticuatro guión ciento ochenta y nueve (624-189) del Registro de Poderes; CARMEN ESPERANZA PIRALLO LOPEZ, también conocida como Esperanza Pirallo López y como Esperancita Pirallo de Gaudier Dalmau (seguro social número 581-24-3204), mayor de edad, soltera, propietaria y vecina de Mayagüez, Puerto Rico, por sí y como miembro de la SUCESIÓN FRANCISCO MIGUEL GAUDIER DALMAU, compuesta además por, FRANCISCO LUIS GAUDIER PIRALLO, (seguro social número 582-19-5516), también conocido como Francisco Luis Gaudier, mayor de edad, casado con Maribel Alemañy Pons, médico y vecino de Jacksonville, Florida, representado por su apoderada Carmen Esperanza Pirallo López, de las circunstancias antes dichas, conforme a la escritura de Poder número Catorce (14), otorgada en Mayagüez, Puerto Rico, el día catorce (14) de junio de dos mil uno (2001), ante el notario Juan G. Riera Toro, según subsanada por la Escritura número Quince (15), otorgada el día veinticinco (25) de junio de dos mil uno (2001), ante el notario Juan G. Riera Toro, inscrita bajo el número novecientos setenta y seis guión cien (976-100) del Registro de Poderes, JOSÉ ANTONIO GAUDIER PIRALLO (seguro social número 584-35-4829), también conocido como José Antonio Gaudier, mayor de edad, casado con María Elena Alen Gutiérrez, médico y vecino de Ocala Florida, representado por su apoderado Carmen Esperanza Pirallo López, de las circunstancias antes dichas, conforme a la escritura de Poder número doce (12), otorgada en Mayagüez, Puerto Rico, el día veintisiete (27) de mayo de dos mil uno (2001), ante el notario Juan G. Riera Toro, inscrita bajo el número novecientos setenta y tres guión trescientos cuarenta y tres (973-343) del Registro de Poderes, CARMEN ISABEL GAUDIER PIRALLO (seguro social número 581-99-9652) mayor de edad, casada con Jovino Martínez Montalvo, ejecutiva y vecina de Cabo Rojo, Puerto Rico, y por CARLOS MANUEL GAUDIER PIRALLO (seguro social



92

número 596-07-0426) mayor de edad, soltero, diseñador gráfico y vecino de San Juan, Puerto Rico, representado por su apoderada Doña Carmen Esperanza Pirallo López, de las circunstancias antes dichas, conforme a la escritura de Poder Especial número Diecinueve (19), otorgada en San Juan, Puerto Rico, el día dos (2) de agosto de dos mil dos (2002), ante la notario Belén M. Guerrero Calderón, inscrita bajo el número mil dieciocho guión ciento sesenta y nueve (1018-169) del Registro de Poderes ("Sucesión FM Gaudier Dalmau"); MARIA DEL PILAR MERCEDES VICENTA PAGAN VERA, también conocida como Ginette Pagán de Pirallo, Ginette Pagán viuda de Pirallo y Ginette Pirallo (seguro social número 583-51-1196), mayor de edad, soltera, y vecina de Mayagüez, Puerto Rico, representada por su apoderada María del Pilar Pirallo Pagán, de las circunstancias antes dichas, conforme a la escritura de Poder General número ciento cuarenta y cinco (145), otorgada en Mayagüez, Puerto Rico, el día diez (10) de septiembre de mil novecientos noventa (1990), ante el notario Eugenio A. Cabanillas Galiano, inscrita bajo el número seiscientos veinticuatro guión ciento noventa (624-190) del Registro de Poderes; MANUEL PIRALLO PAGAN, también conocido como Manuel Pirallo (seguro social número 583-92-0875) y su esposa, NORA FRANCO VERDUGO (seguro social número 581-85-9882), mayores de edad, casados entre sí, propietarios, y residentes de Deltona, Florida, representados por su apoderado Luis Rafael Pirallo Pagán, de las circunstancias personales antes dichas, respecto al primero, conforme a la escritura número diez (10), otorgada en Mayagüez, Puerto Rico, el día doce (12) de abril de mil novecientos noventa y cinco (1995), ante el notario público Juan G. Riera Toro, inscrita bajo el número setecientos setenta guión ciento uno (770-101) del Registro de Poderes y respecto a la segunda, conforme a la escritura número dieciséis (16), otorgada en Mayagüez, Puerto Rico, el día veintiséis (26) de junio de mil novecientos noventa y cinco (1995), ante el notario público Juan G. Riera Toro, inscrita bajo



93

el número setecientos setenta y seis guión trescientos sesenta y ocho (776-368) del Registro de Poderes, y MICHELLE MARIE PIRALLO DI CRISTINA (seguro social número 598-03-1220), mayor de edad, soltera, abogada y vecina de San Juan, Puerto Rico. (Los "Vendedores"). -----

---DE LA SEGUNDA PARTE: AZURE DEVELOPMENT, INC., (Seguro Social Patronal Número 66-0612309), una corporación organizada conforme a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, representada por su Vice Presidente, Don José Ricardo Martínez Resto, conocido como José R. Martínez, Seguro Social Número 582-97-9238, mayor de edad, ejecutivo, casado, y vecino de San Juan, Puerto Rico, cuya autoridad para así representarla surge de Resolución Corporativa otorgada por Santos Conde Navarro, en su calidad de Sub-Secretario de dicha compareciente, ante el Notario Rubén Colón Morales, su afidavit número Quinientos Cincuenta y Nueve (559) (la "Compradora"). -----

---DOY FE del conocimiento personal de los comparecientes, y por sus dichos la doy también de sus edades, estado civil, profesión y vecindad. Me aseguran tener y, a mi juicio tienen, la capacidad legal necesaria para este otorgamiento, y en tal virtud, libre y voluntariamente -----

EXPONEN

---PRIMERO: Los Cedentes son dueños en común proindiviso en las participaciones que más adelante se especifican de las propiedades que se describe a continuación: -----

---A: Rustica: Radicada en el Barrio Mata de Plátanos de Luquillo, Puerto Rico, con una cabida de trece cuerdas con seis mil quinientas noventa y tres milésimas (13.6593 cdas.) de otra, equivalentes a cincuenta y tres mil seiscientos ochenta y seis metros cuadrados con trescientos setenta milésimas de otro (53, 686.370 m²) en Lindes por el Norte: con el Océano Atlántico y Terrenos de Radio Aeropuerto, Inc. por el Sur: con terrenos de Luquillo Beach Development Corporation y Terrenos de Radio Aeropuerto, Inc.; por el Este con varios solares del Reparto Luquillo Beach y el Océano Atlántico; y por el Oeste con el Caño Embarcadero. -----
(Referenda en adelante como la "Parcela A"). -----



—La Parcela A obra inscrita al Folio doscientos veintitrés (223) del Tomo Noventa y Dos (92) de Luquillo, Finca Número Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Nueve (4969), Registro de la Propiedad de Fajardo. -----

—B: Rústica: Radicada en el Barrio Mata de Plátanos de Luquillo, Puerto Rico, de forma irregular, con una cabida de cinco cuerdas con setecientos ochenta y dos milésimas de otra (5.782 cdas.), equivalentes a veintidós mil setecientos veintiséis metros cuadrados con seiscientos noventa y siete milésimas de otro (22,726.697 m²), en lindes por el Norte, en cuatro (4) alineaciones que totalizan doscientos dos metros con seiscientos cuarenta y cinco milésimas de otro (202.645 m) con terrenos de la Familia Pirallo, luego en cinco alineaciones que totalizan cien metros con noventa milésimas de otro (100.090 m) con terrenos de la Familia Pirallo, luego en tres alineaciones que totalizan sesenta y seis metros con novecientas cuatro milésimas de otro (66.904 m) con terrenos de la Familia Pirallo, luego en cuatro alineaciones que totalizan sesenta y cinco metros con quinientos treinta y seis milésimas de otro (65.536 m) con la Parcela C dedicada a uso público y en una alineación de nueve metros con ochocientos sesenta y seis milésimas de otro (9.866 m) con la extensión de la calle D existente; por el Sur, en cinco (5) alineaciones que totalizan doscientos noventa y un metros con cuarenta y siete milésimas de otro (291.047 m) con Sucesión Biascochea y en seis alineaciones que totalizan doscientos veinticuatro metros con seiscientos setenta y tres milésimas de otro (224.673 m) con el Caño Embarcadero; por el Este, en una alineación de sesenta y nueve metros con novecientas veintisiete milésimas de otro (69.927 m) con la extensión de la Calle D existente, en otra alineación de dieciséis metros con setecientos cinco milésimas de otro (16.705) con terrenos de la Familia Pirallo, y en otra alineación de veintiocho metros con quinientas sesenta y cinco milésimas de otro (28.565 m) con dichos terrenos de la Familia Pirallo; y por el Oeste, en una alineación de nueve metros con novecientas diez milésimas de otro (9.910 m) con el Caño Embarcadero que la separa del Océano Atlántico. ----- (Referida en adelante como la "Parcela B"). -----

—La Parcela B obra inscrita al Folio Ciento Cincuenta y Nueve (159) del Tomo Ciento Nueve (109) de Luquillo, Finca Número Cinco Mil, Setecientos Veintidós (5,722), Registro de la Propiedad de Fajardo. (La Parcela A y la Parcela B, referidas en conjunto como las "Parcelas"). -----

—SEGUNDO: La descripción de la Parcela B constituye el remanente del inmueble inscrito al Folio Ciento Cincuenta y Nueve (159) del Tomo Ciento Nueve (109) de Luquillo, Finca Número Cinco Mil, Setecientos Veintidós (5,722), Registro de la Propiedad de Fajardo, luego de la rectificación de su cabida y segregación y cesión a uso público de la Parcela C de Novecientos Treinta y Ocho Metros Cuadrados con



95

Ochocientas Veintisiete Milésimas de otro (938.827 m²), conforme a la escritura número Ocho (8) del doce (12) de noviembre de dos mil tres (2003) ante en Notario Hernando A. Rivera Díaz, copia certificada de la cual se presentará al Registro de la Propiedad coetáneamente pero con anterioridad a esta escritura. -----

---TERCERO: La Parcela A y la Parcela B antes descritas están libre de cargas y gravámenes. -----

---CUARTO: Los Cedentes, incluyendo los causantes de los miembros de la Sucesión JL Pirallo López y de la Sucesión FM Gaudier Dalmáu, adquirieron las Parcelas descritas en el Expositivo Primero mediante cesión y traspaso en pago de dividendo según surge de la escritura número Nueve (9), otorgada el trece (13) de julio de mil novecientos noventa y cinco (1995), ante el Notario Hernando A. Rivera Díaz, presentada para su inscripción al Asiento Doscientos Cuarenta y Cuatro (244) del Tomo Setenta y Nueve (79) del Diario de Operaciones del Registro de la Propiedad Fajardo, habiendo adquirido los Cedentes una participación o cuota en común y proindiviso como sigue: ----

---Lirio María Pirallo Rivera, una participación o cuota en común y proindiviso equivalente a quince punto seiscientos cuarenta y cuatro por ciento (15.644%); -----

---El causante de los miembros de la Sucesión JL Pirallo López, José Luis Pirallo López, una participación o cuota en común y proindiviso equivalente a doce punto cinco por ciento (12.5%); -----

---Luis Rafael Pirallo Pagán y su esposa, Priscila Hernández Fernández, una participación o cuota en común y proindiviso equivalente a cuatro punto setecientos diecisiete por ciento (4.717%); -----

---María del Pilar Pirallo Pagán y su ex-esposo Jaime Alemañy Pons, una participación o cuota en común y proindiviso equivalente a cuatro punto setecientos diecisiete por ciento (4.717%). -----

---Carlos David Pirallo Rivera, una participación o cuota en común y proindiviso equivalente a quince punto seiscientos cuarenta y cuatro



96

por ciento (15.644%); -----

—Ginette Marie Pirallo Pagán, una participación o cuota en común y proindiviso equivalente a cuatro punto setecientos diecisiete por ciento (4.717%). -----

—Carmen Esperanza Pirallo López y el causante de los miembros de la Sucesión FM Gaudier Dalmau, Francisco Miguel Gaudier Dalmau, una participación o cuota en común y proindiviso equivalente a doce punto cinco por ciento (12.5%); -----

—Ginette Pagán de Pirallo, una participación o cuota en común y proindiviso equivalente a dieciocho punto seiscientos treinta y dos por ciento (18.632%); -----

—Manuel Pirallo Pagán y Nora Franco Verdugo, una participación o cuota en común y proindiviso equivalente a cuatro punto setecientos diecisiete por ciento (4.717%); y -----

—Michelle Marie Pirallo Di Cristina, una participación o cuota en común y proindiviso equivalente a seis punto doscientos doce por ciento (6.212%). -----

—El derecho hereditario de los miembros de la Sucesión FJ Gaudier Dalmau aparece presentado para su inscripción al Folio Doscientos Catorce (214) del Tomo Ciento Noventa y Ocho (198) del Diario de Operaciones del Registro de la Propiedad de Fajardo. -----

—El derecho hereditario de los miembros de la Sucesión JL Pirallo López está pendiente de presentación al Registro de la Propiedad de Fajardo, habiendo acordado las partes de hacer la presentación coetáneamente pero con anterioridad a la presentación de esta escritura. -----

—María del Pilar Pirallo Pagán consolidó su dominio sobre la participación o cuota en común y proindiviso equivalente a cuatro punto setecientos diecisiete por ciento (4.717%) mediante la Escritura Número Cinco (5) otorgada el veinte (20) de febrero de dos mil tres (2003) ante el Notario Juan G. Riera Toro, según aclarada mediante la Escritura



97

Número Seis (6) otorgada el veintidós (22) de febrero de dos mil tres (2003) ante el Notario Juan G. Riera Toro y presentada para su inscripción al Folio ciento sesenta y dos (162) del Tomo doscientos cincuenta y cinco (255) del Diario de Operaciones del Registro de la Propiedad de Fajardo

—QUINTO: Que después de una mensura hecha por el Agrimensor Teodoro Andino, con Licencia Número 9381, previa citación de los dueños colindantes de la Parcela A, ésta resultó tener una cabida de Doce Cuerdas con Setecientos Catorce Milésimas de otra (12.714 cdas.), equivalentes a Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Setenta Metros Cuadrados con Seiscientos Ochenta y Una Milésimas de otro (49,970.681 m²).

—SEXTO: Que de la antes referida mensura resultó una menor cabida, descripción y colindancias que se exponen a continuación.

—“Rústica: Radicada en el Barrio Mata de Plátanos de Luquillo, Puerto Rico, de forma irregular, con una cabida de doce cuerdas con setecientos catorce milésimas de otra (12.714 cdas.), equivalentes a cuarenta y nueve mil novecientos setenta metros cuadrados con seiscientos ochenta y una milésimas de otro (49,970.681 m²), en linderos por el Norte, en catorce (14) alineaciones que totalizan cuatrocientos sesenta y cinco metros con setecientos veinticinco milésimas de otro (465.725 m), con la zona marítimo terrestre que la separa del Océano Atlántico; por el Sur, en una alineación de nueve metros con trescientas ochenta y tres milésimas de otro (9.383 m) con el Caño Embarcadero, en cuatro (4) alineaciones que totalizan doscientos dos metros con seiscientos cuarenta y cinco milésimas de otro (202.645 m) con terrenos de la Familia Pirallo, luego en otras cinco (5) alineaciones que totalizan cien metros con noventa milésimas de otro (100.090 m) con terrenos de la Familia Pirallo, luego en otras tres (3) alineaciones que totalizan sesenta y seis metros con novecientos cuatro milésimas de otro (66.904 m) con terrenos de la Familia Pirallo, luego en una alineación de dieciséis metros con cuatrocientas sesenta milésimas de otro (16.460 m) con terrenos de la Familia Pirallo y en una alineación de ciento cuarenta y seis metros con novecientos cincuenta y seis milésimas de otro (146.956 m) con Half Moon Development Corp.; por el Este, en dos (2) alineaciones que totalizan cincuenta y tres metros con quinientas noventa y nueve milésimas de otro (53.599 m) con la zona marítimo terrestre que la separa del Océano Atlántico y en una alineación de dieciséis metros con doscientas treinta y una milésimas de otro (16.231 m) con terrenos de la Familia Pirallo; y por el Oeste, en dos (2) alineaciones que totalizan treinta metros con ciento una milésimas de otro (30.101 m) con la desembocadura del Caño Embarcadero que la separa del Océano Atlántico, en una alineación de veintiocho metros con quinientas sesenta y cinco milésimas de otro (28.565 m) con terrenos de la Familia Pirallo y en otra alineación de dieciséis metros con setecientos cinco milésimas de otro (16.705 m) con terrenos de la Familia Pirallo.



98

—SÉPTIMO: La reducción en cabida, que no excede de el veinte por ciento (20%) de la cabida registrada, fue autorizada, según requerido por el Artículo Doscientos Cuarenta Y Siete (247) de la Ley Hipotecaria del Mil Novecientos Setenta y Nueve (1979), según enmendada (31 LPRA §2772), por la Administración de Reglamentos y Permisos de Puerto Rico mediante las Resoluciones adoptadas por dicha Administración, en el caso número 01DX2-CET00-05291, aprobando Desarrollo Preliminar, Rectificación de Cabida y Dedicación a Uso Público, con fecha del siete (7) diciembre de dos mil uno (2001) y en el Caso 01IU2 -CET00-05424, aprobando Plano de Inscripción, con fecha del diecisiete (17) de diciembre de dos mil uno (2001), según aclaradas mediante Resolución del diecisiete (17) de enero de dos mil dos (2002). -----

—OCTAVO: Las comparecientes solicitan del Registrador de la Propiedad que se sirva rectificar la cabida y colindancias de la Parcela A, conforme a la nueva mensura practicada y descripción verificada en el Expositivo Sexto anterior, haciendo constar que la diferencia de cabida no excede de un veinte por ciento (20%) de lo que consta en la descripción actual obrante en el Registro de la Propiedad. -----

—NOVENO: Las comparecientes hacen constar que junto con la copia certificada de esta escritura que someterán al Registro de la Propiedad incluirán el correspondiente Plano de Mensura preparado por, y el Certificado de Mensura otorgado por, el Agrimensor Teodoro Andino, así como copia certificada de las Resoluciones de la Administración de Reglamentos y Permisos de Puerto Rico antes relacionadas. -----

----- COMPRAVENTA -----

—DÉCIMO: Los comparecientes han convenido la compraventa de las Parcelas, lo cual llevan a cabo bajo los siguientes términos y condiciones: -----

—Uno: Los Vendedores venden, ceden y transfieren las Parcelas a favor de la Compradora, con todos sus derechos, pertenencias, usos



9.9

y servidumbres inherentes, sin reserva ni limitación alguna. -----

—Dos: Se verifica esta compraventa por el precio ajustado y convenido de UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL DOLARES (\$1,600,000.00) (el "Precio de Compraventa") de los cuales los Vendedores reconocen que la Compradora pagó por conducto del corredor de bienes raíces con anterioridad a este acto la suma de CIENTO OCHENTA Y DOS MIL Dólares (\$182,000.00), y coetáneamente con el otorgamiento de esta Escritura el balance del Precio de Compraventa, la suma de UN MILLÓN CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL Dólares (\$1,418,000.00), es pagado por la Compradora a los Vendedores, en la forma que se indica a continuación: -----

---a. La cantidad de Mil Seiscientos Tres Dólares (\$1,603.00), de los cuales Mil Quinientos Cincuenta y Nueve Dólares (\$1,559.00) corresponden a la Pacela A y Cuarenta y Cuatro Dólares (\$44.00) corresponde a la Parcela B, es retenida por la Compradora para satisfacer para satisfacer los sellos a ser adheridos y cancelados en el original. -----

---b. La cantidad de Ocho Mil Dólares (\$8,000.00), de los cuales Siete Mil Setecientos Ochenta y Siete Dólares con Cincuenta Centavos (\$7,787.50) corresponde a la Parcela A y Doscientos Doce Dólares con Cincuenta Centavos (\$212.50) a la Parcela B, es retenida por la Compradora para satisfacer los honorarios notariales relacionados con el otorgamiento de la escritura. -----

---c. La cantidad de Treinta y Tres Mil Ochenta y Cuatro Dólares con Ochenta y Seis Centavos (\$33,084.86) es retenida por la Compradora para cumplir con las obligaciones impuestas por Sección 1147 (g)(1) del Código de Rentas Internas de Puerto Rico, según enmendado [13 L.P.R.A §8547(g)(1)] respecto a los Vendedores no residentes de Puerto Rico, después de haber deducido del precio de compraventa atribuible a su participación la parte proporcional de los gastos relacionados en los incisos (a) y (b) que anteceden y la parte



100

proporcional de la comisión del corredor de bienes raíces según provisto en el párrafo Siete de esta escritura. Del total retenido, Cinco Mil Quinientos Un Dólares con Dieciséis Centavos (\$5,501.16) corresponde a la retención a Hilda Nadal, Cinco Mil Quinientos Un Dólares con Dieciséis Centavos (\$5,501.16) corresponde a la retención a Frank Hunter y Cinco Mil Quinientos Un Dólares con Dieciséis Centavos (\$5,501.16) corresponde a la retención a Fred Volpe, como miembros de la Sucesión Luis Pirallo; Seis Mil Doscientos Veintisiete Dólares con Setenta y Cinco Centavos (\$6,227.75) corresponde a la retención a Ginette Marie Pirallo Pagán; Dos Mil Sesenta y Dos Dólares con Noventa y Cuatro Centavos (\$2,062.94) corresponde a la retención a Francisco Luis Gaudier Pirallo y Dos Mil Sesenta y Dos Dólares con Noventa y Cuatro Centavos (\$2,062.94) corresponde a la retención a José Antonio Gaudier como miembros de la Sucesión FM Gaudier Dalmau; y Seis Mil Doscientos Veintisiete Dólares con Setenta y Cinco Centavos (\$6,227.75) corresponde a la retención a Manuel Pirallo Pagán. -----

---e. El balance, esto es la cantidad de Un Millón Trescientos Setenta y Cinco Mil Trescientos Doce Dólares con Catorce Centavos (\$1,375,312.14), le es entregada por la Compradora a los Vendedores, simultáneamente con la celebración de este acto, y en forma satisfactoria para éstos, por lo que los Vendedores le extienden a la Compradora la más eficaz carta de pago. -----

---El Precio de Compraventa se distribuye entre las Parcelas objeto de este otorgamiento de la siguiente forma: -----

---Parcela A: UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS Dólares (\$1,557,500.00). -----

---La Parcela B: Cuarenta y Dos Mil Quinientos Dólares (\$42,500.00). -----

---Tres: La Compradora reconoce y acepta que ha inspeccionado las Parcelas con anterioridad a la fecha de este otorgamiento, y que adquiere las mismas en su estado actual, como están y donde estén



101

("as is," "where is"), a su entera satisfacción, y que excepto por título, los Vendedores no hacen representación u ofrecen garantía alguna con relación a dichas Parcelas. -----

—Cuatro: Las contribuciones territoriales sobre las Parcelas serán por cuenta de los Vendedores hasta el momento de este otorgamiento y de ahí en adelante lo será por cuenta de la Compradora. -----

—Cinco: La Compradora entra en la posesión civil y natural de las Parcelas sin más acto que este otorgamiento, obligándose los Vendedores al saneamiento en caso de evicción de acuerdo con la ley.

—Seis: Las partes comparecientes acuerdan que los Vendedores serán responsable por los honorarios notariales relacionados a la preparación y otorgamiento de esta escritura de Rectificación de Cabida y Compraventa y del pago de los Sellos de Rentas Internas del original de la misma y que la Compradora será responsable del pago de los Sellos de Rentas Internas de la primera copia certificada, así como todos los gastos de presentación e inscripción de la misma en el Registro de la Propiedad, excepto aquellos relacionados con la rectificación de cabida, los cuales corresponderán a los Vendedores.

—Siete: Los Vendedores representan y garantizan a la Compradora que la comisión del corredor de bienes raíces contratado por ellos es de Ochenta Mil Dólares (\$80,000.00), de los cuales Setenta y Siete Mil Ochocientos Setenta y Cinco Dólares (\$77,875.00) corresponden a la Parcela A y Dos Mil Ciento Veinticinco Dólares (\$2,125.00) a la Parcela B, y que dicha comisión ha sido cobrada por dicho corredor de la partida de Ciento Ochenta y Dos Mil Dólares (\$182,000.00) pagada por la Compradora con anterioridad a este acto, según provisto en el párrafo Dos de esta escritura. -----

—Ocho: La Compradora se compromete a dar cumplimiento a las disposiciones de la Sección 6183(a) del Código de Rentas Internas de Puerto Rico, según enmendado [13 L.P.R.A. § 8183(a)] y depositará con el Secretario de Hacienda no más tarde del decimoquinto día



102

siguiente al mes natural en que ocurre este otorgamiento la contribución retenida conforme a las disposiciones del párrafo Dos (d) de esta escritura. Así mismo, la Compradora se compromete con los Vendedores a quienes le hizo la retención de contribuciones según dispuesto en el párrafo Dos (d) de esta escritura a radicar la planilla requerida por la Sección 1147(b)(1) del Código de Rentas Internas De Puerto Rico, según enmendado [13 L.P.R.A. §8547(b)(1)] y radicar la planilla informativa requerida por la Sección 1147(j) del Código de Rentas Internas De Puerto Rico, según enmendado [13 L.P.R.A. §8547(b)(1)], remitirle copia a dichos Vendedores así como cualquier comprobante de retención requerido por dicho Código. -----

---Nueve: Los comparecientes se comprometen a otorgar cualquier escritura aclaratoria o entregar cualquier documento que fuese necesario para poder inscribir debidamente esta transacción en el Registro de la Propiedad. -----

---Diez: Los comparecientes solicitan del Honorable Registrador de la Propiedad que cualquier notificación relacionada con esta escritura sea dirigida al notario otorgante a su dirección postal en: Apartado diecinueve diecisiete treinta y dos (191732), San Juan, Puerto Rico; cero cero nueve diecinueve guión diecisiete treinta y dos (00919-1732).

----- ACEPTACIÓN Y ADVERTENCIAS -----

---Los comparecientes aceptan esta escritura en la forma que está redactada por ajustarse a sus manifestaciones y deseos. -----

---Así lo dicen y otorgan los comparecientes ante mí, el Notario, luego de haber renunciado al derecho que les hice saber tenían para requerir la presencia de testigos instrumentales. -----

---DOY FE de haber hecho las reservas y advertencias legales pertinentes, incluyendo, entre ellas, que la descripción, la inscripción del dominio y cargas y gravámenes de la Propiedad objeto de esta compraventa y según consignada en esta escritura, surgen de un estudio de título comisionado por el notario suscribiente a una



103

compañía dedicada a dichos menesteres, pero no hecho por él, que podría contener errores, lo cual aceptan los otorgantes, relevando al notario suscribiente de realizar personalmente dicho estudio de título; que desde la fecha de dicho estudio de título pueden haberse presentado, y se pueden presentar hasta la presentación de una copia certificada de esta escritura en el Registro de la Propiedad, documentos que pueden cambiar o afectar el título o las cargas y gravámenes de la Propiedad; y las partes, conscientes de esas posibilidades, acuerdan otorgar la presente escritura de esta fecha, siendo desde luego, los Vendedores responsables a la Compradora de ocurrir cualquiera de esas eventualidades si se afectare adversamente el título aquí traspasado. Asimismo, el notario fedatario certifica que le ha provisto a la Compradora copia del referido estudio de título, el cual, ésta confiesa haber recibido y examinado con anterioridad a la consumación de este acto y la cual ha encontrado a su entera satisfacción y en consonancia con lo vertido en este documento público. Además se le ha advertido a la Compradora que las contribuciones territoriales por las últimas cinco (5) anualidades, y la corriente constituyen un gravamen preferente sobre la Propiedad y sobre la necesidad de que verifique el estado contributivo de la Propiedad, lo cual la Compradora expresa que a efectuado, y de efectuar gestiones en el Centro de Recaudaciones e Ingresos Municipales (CRIM) para causar que la propiedad aparezca inscrita a su nombre. -----

—El notario advierte a las partes que de encontrarse la Propiedad vendida en una zona inundable, cualquier titular u ocupante de la misma queda obligado por ley a observar y cumplir los requerimientos y disposiciones del Reglamento sobre Zonas Susceptibles de Inundación. Las partes otorgantes reconocen estar plenamente advertidas sobre este requisito y se obligan a su fiel cumplimiento en caso de ser aplicable a la propiedad vendida. -----



---El Notario advierte a los Vendedores de su obligación de incluir cualquier ganancia tributable producto de la venta de la Propiedad en su planilla de contribución sobre ingresos, para lo cual deberán determinar el monto de la ganancia tributable, si alguna, y cumplir con la obligación fiscal que determina la ley. El Notario advierte a los Vendedores sobre la conveniencia de consultar el aspecto y consecuencias contributivas de esta venta con su contador o cualquier otro profesional cualificado. El Notario advierte a la Compradora sobre las disposiciones de la sección mil ciento cuarenta y siete (1147) del Código de Rentas Internas del Mil Novecientos Noventa y Cuatro (1994), según enmendado, en cuanto a los Vendedores no residentes en Puerto Rico. -----

---Hechas por mí, el Notario, las advertencias legales pertinentes y, leída esta escritura por los otorgantes, quienes manifiestan quedar bien enterados de su contenido, y se ratifican en la misma, la firman conmigo, habiendo puesto sus iniciales en todos los folios de este documento. -----

---DE TODO LO CUAL, y de lo demás que aseguro o refiero en este instrumento público que firmo, signo y rubrico, yo, el Notario, -----

----- DOY FE -----



Carro M. Liallo
Carro M. Liallo
Miguel H. J.
Carro M. Liallo
Carro M. Liallo
Carro M. Liallo
Carro M. Liallo
Carro M. Liallo
Carro M. Liallo
Carro M. Liallo



Concluye el tomo Unico de
protocolo correspondiente al año Dosmil 723
que comprende el periodo del
de 16 de enero al 31
de 2007 y contiene 12
instrumentos públicos y 1050
folios autorizados por mi
el infrascrito notario de lo que certifico.
San Juan, Puerto Rico, a 31 de
Diciembre del año Dosmil. 723
Notario Publico

[Handwritten Signature]



TRIBUNAL SUPREMO
OFICINA INSPECCION DE NOTARIAS
EXAMINADO Y APROBADO. CUMPLE CON LA LEY
NOTARIAL Y DEMAS FORMALIDADES REQUERIDAS
EN LEYES APLICABLES. APARECEN CANCELADAS
LAS CORRESPONDIENTES ESTAMPILLAS DE
RENTAS INTERNAS Y DEL IMPUESTO NOTARIAL.

22 DE Octubre DE 2010
INSPECTOR DE PROTOCOLOS
[Handwritten Signature]

